

**Poder Judiciário**  
**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL**  
**Turma Nacional de Uniformização**

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003  
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº  
0000138-48.2013.4.05.8402/RN**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ISADORA SEGALLA AFANASIEFF

**REQUERENTE:** MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**REQUERIDO:** JOSE BERNARDO FILHO

**REQUERIDO:** CAICO IATE CLUBE

**RELATÓRIO**

Trata-se de Pedido de Uniformização suscitado pelo Ministério Público Federal em face de julgado oriundo da Turma Recursal do Rio Grande do Norte, que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo sentença que absolveu o acusado da imputação prevista no artigo 48 da Lei 9.605/98.

**VOTO**

Da análise do recurso em questão verifico que foi demonstrada a divergência jurisprudencial, estando presentes os requisitos de admissibilidade do pedido de uniformização, merecendo conhecimento.

Contudo, diante da relevância do tema e da multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, entendo relevante seja o rito convertido para os recursos representativos de controvérsia e postergo a análise da questão meritória para fase posterior à oitiva dos interessados e do MPF.

Desde logo defino o tema controvertido: Definir a natureza do delito previsto no artigo 48 da Lei nº 9.605/98 e saber se tal dispositivo legal pode ser interpretado de modo a incluir a conduta daquele que mantém edificação construída em momento anterior à sua vigência.

Ante o exposto, voto por conhecer do Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU.

ISADORA SEGALLA AFANASIEFF  
Juíza Relatora

**Poder Judiciário**  
**CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL**  
**Turma Nacional de Uniformização**

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003  
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº  
0000138-48.2013.4.05.8402/RN**

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ISADORA SEGALLA AFANASIEFF

**REQUERENTE:** MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

**REQUERIDO:** JOSE BERNARDO FILHO

**ADVOGADO:** PEDRO HENRIQUE DANTAS DA ROCHA (OAB RN009091)

**REQUERIDO:** CAICO IATE CLUBE

**ADVOGADO:** PEDRO HENRIQUE DANTAS DA ROCHA (OAB RN009091)

**EMENTA**

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE  
LEI FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PENAL.  
CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 48 DA LE N. 9.605/98.  
DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DO DELITO.  
PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DE  
CONTROVÉRSIA.

**ACÓRDÃO**

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER do incidente de uniformização e afetá-lo como tema representativo de controvérsia, com a seguinte Questão Controvertida: "Definir a natureza do delito previsto no artigo 48 da Lei nº 9.605/98 e saber se tal dispositivo legal pode ser interpretado de modo a incluir a conduta daquele que mantém edificação construída em momento anterior à sua vigência".

Brasília, 06 de novembro de 2019.

ISADORA SEGALLA AFANASIEFF  
Juíza Relatora